

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 dhoulhijja 1419 - 6 avril 1999

142^{ème} année

N° 28

Sommaire

Lois

- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999**, modifiant et complétant la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales **519**
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999**, portant modification de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique **524**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination de contrôleurs adjoints **525**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 99-626 du 22 mars 1999**, portant création d'une autorité nationale conformément aux dispositions de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction **525**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 99-632 du 22 mars 1999**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Kalâa Sinane, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ajroud **525**
- Décret n° 99-633 du 22 mars 1999**, portant rectificatif du décret n° 96-1192 du 26 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Menzel Bourguiba du gouvernorat du Bizerte, nécessaires à l'ouverture d'un accès et à la mise en place de canaux de pompage dépendant de la station d'épuration des eaux usées de ladite ville..... **526**

Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs	527
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 99-636 du 22 mars 1999 , modifiant le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur.....	527
Nomination d'un chargé de mission	528
Nomination d'ingénieurs généraux	528
Nomination d'ingénieurs en chef	528
Nomination d'un sous-directeur	528
Nomination de chefs de service	528
Nominations de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	528
Ministère du Commerce	
Nomination d'un directeur	528
Nomination d'un inspecteur en chef	529
Nomination de directeurs régionaux	529
Nomination de sous-directeurs	529
Nomination d'un chef de service	529
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 99-658 du 22 mars 1999 , portant institution d'un stock de régulation de lait frais stérilisé.....	529
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Décret n° 99-659 du 22 mars 1999 , complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales	530
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 99-660 du 22 mars 1999 , modifiant le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêche	531
Décret n° 99-661 du 22 mars 1999 , modifiant le décret n° 84-988 du 27 août 1984, portant organisation administrative et financière de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord	531
Décret n° 99-662 du 22 mars 1999 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du bassin versant d'Oued El Khaïrat du gouvernorat de Zaghouan et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	532
Décret n° 99-663 du 22 mars 1999 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du périmètre public irrigué Rmil à la délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	533

Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales (1).

Au nom du Peuple.

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions des articles 1, 5, 8, 9 et du paragraphe deux de l'article 10 et des articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, et du paragraphe premier de l'article 24, et des articles 28, 30, 31, 33, et des paragraphes deux et trois de l'article 40, et des paragraphes trois et quatre de l'article 42, et des articles 44, 45, 47, et du paragraphe premier de l'article 48, et des articles 49, 51, 52, et des paragraphes trois et quatre de l'article 60, et des articles 63 et 64, et du paragraphe premier de l'article 65, du paragraphe deux de l'article 66, du paragraphe premier de l'article 67, du paragraphe deux de l'article 69 et de l'article 73 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier. (nouveau) : Le présent statut général s'applique aux agents employés à titre permanent par les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés et les entreprises dont le capital social est détenu directement et entièrement par l'Etat ou par les collectivités publiques locales ainsi que les sociétés à participations publiques qui, appliquent à leurs personnels un statut particulier à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le mot entreprise désigne, au sens de la présente loi l'ensemble des organismes visés au premier paragraphe sus-indiqué.

Dans le cadre des principes généraux édictés par le présent statut général, les règles spéciales à chacun des organismes visés ci-dessus feront l'objet d'un statut particulier approuvé par décret. Une copie de ce statut est remise à chaque agent au moment du recrutement.

Article 5 (nouveau) : Tout agent doit éviter tout ce qui est de nature à compromettre l'intégrité de la fonction qu'il occupe et la renommée de l'entreprise qui l'emploie.

Article 8 (nouveau) : Tout agent, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, telles que fixées conformément au tableau de classification des emplois, du manuel des procédures et de la fiche de fonction.

L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet, et de l'exécution des ordres qu'il a donné.

Il n'est déchargé d'aucune des responsabilités qui lui incombent, par la responsabilité propre de ses subordonnés.

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er avril 1999.

L'agent est tenu de remplir les obligations découlant de son travail. Il est responsable personnellement de la violation de ces obligations.

Il est tenu de prendre soin des moyens d'exploitation mis à sa disposition et d'en faire un usage rationnel conforme aux règles et aux normes techniques.

L'entreprise est tenue de porter à la connaissance de l'agent les règles essentielles d'utilisation et de lui en assurer, le cas échéant, l'apprentissage.

Il doit utiliser dans son travail toutes ses capacités professionnelles.

Il est obligé d'être présent à son poste et d'y travailler pendant la durée légalement prescrite. Nul ne peut quitter l'entreprise sans l'autorisation du supérieur hiérarchique compétent. L'agent empêché de se rendre au travail, doit informer, dans les trois jours, l'entreprise qui l'emploie.

L'agent est tenu d'observer les mesures prescrites et les règles fixées en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que toutes les prescriptions se rapportant à la sécurité générale dans l'entreprise et en particulier :

1 - D'utiliser les appareils de sécurité, les installations ainsi que les moyens de protection, selon leur destination et de les préserver de toute détérioration.

2 - De déclarer, immédiatement, à son supérieur hiérarchique ou au comité de santé et de sécurité au travail ou les deux à la fois tout défaut ou arrêt accidentel des machines, des installations et moyens d'exploitation, ainsi que tout phénomène anormal constaté au cours du travail, qui pourrait menacer sa vie ou celle de ses collègues ou nuire à la santé.

Article 9 (nouveau) : Quelle que soit sa position dans la hiérarchie, l'agent répond disciplinairement de toute faute résultant du non accomplissement de ses obligations et devoirs professionnels. Cette responsabilité est encourue, si l'agent a enfreint ses obligations soit intentionnellement soit par négligence.

Sont considérées, notamment, comme fautes graves :

1) Tout acte ou omission tendant à entraver ou à rendre impossible le fonctionnement normal de l'entreprise qui l'emploie.

2) Le fait d'abuser de sa situation ou d'outre passer ses attributions.

3) Tout dommage au patrimoine et au produit de l'entreprise causé par la négligence ou par le manque de conscience professionnelle.

4) Le fait de ne pas se conformer aux mesures d'hygiène et de sécurité au travail, pour autant qu'elles soient consignées et portées à sa connaissance.

5) Le fait de ne pas prendre de mesures appropriées ou de ne prendre que des mesures insuffisantes ou de ne pas utiliser les moyens disponibles pour assurer la sécurité des travailleurs soumis à son autorité ou des objets qui lui sont confiés.

6) Tout refus, injustifié, d'exécuter les ordres relatifs au travail, donnés formellement par les autorités compétentes de l'entreprise qui l'emploie, ou par les supérieurs hiérarchiques.

7) Le fait de se procurer des avantages matériels et d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou à son détriment.

8) L'utilisation par l'agent, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste qu'il occupe.

9) Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété ou de s'enivrer pendant la durée du travail.

10) Toute absence prolongée, et non justifiée, d'une durée supérieure à trois jours consécutifs dont deux jours ouvrables, pour d'autres motifs que ceux prévus dans le présent statut.

Chaque entreprise peut, dans son statut particulier, prévoir d'autres fautes compte tenu des conditions de travail qui lui sont propres.

Article 10 (paragraphe deux nouveau) : Toute information portant sur les correspondances et autres documents de l'entreprise, communiquée à des tiers contrairement aux lois et aux règlements en vigueur, est formellement interdite.

Article 13 (nouveau) : Le dossier individuel de l'agent contient tous les documents concernant son état civil, sa situation administrative ainsi que son niveau d'instruction. Ces documents doivent être enregistrés et numérotés sans discontinuité.

L'agent doit être informé, par écrit, de toute décision administrative le concernant.

Il peut, le cas échéant, prendre une copie des pièces citées ci-dessus.

En aucun cas, ne doit figurer au dossier individuel, une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou de l'appartenance syndicale de l'intéressé.

Article 14 (nouveau) : Il est institué, dans chaque entreprise, une ou plusieurs commissions administratives paritaires qui émettent leurs avis sur les questions suivantes :

- La titularisation, l'avancement, la promotion, les conflits relatifs à l'octroi des notes professionnelles, la mutation d'office pour nécessité de service avec changement de résidence, la démission, la révocation suite à la non acceptation de l'agent du poste qui lui est confié à la fin de sa mise en disponibilité, l'insuffisance professionnelle grave et la discipline.

- L'amélioration des conditions collectives du travail et ce en proposant toute réglementation y afférente.

- La gestion des œuvres sociales existantes dans l'entreprise, au profit des agents ou de leurs familles.

- L'octroi des récompenses au profit des agents qui se distinguent par leur excellent rendement.

- Les programmes de formation, d'apprentissage et de recyclage ainsi que leur évaluation.

Article 15 (nouveau) : La commission administrative paritaire est composée d'une façon paritaire de représentants désignés par l'entreprise et de représentants élus par les agents. Elle est constituée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Le chef de l'entreprise désigne le président de la commission parmi les membres titulaires représentant l'entreprise.

Article 16 (nouveau) : La composition des commissions administratives paritaires sera modifiée de telle façon qu'en aucun cas, un agent ne soit appelé à formuler une proposition relative à un agent d'une catégorie supérieure. Seuls les agents représentant le collège auquel appartient l'agent intéressé peuvent participer aux travaux des commissions susvisées.

Les statuts particuliers fixent la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires.

Les membres de ces commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Les membres des commissions administratives paritaires sont informés de tous les documents relatifs aux questions qui leur sont soumises.

Article 17 (nouveau) : Nul ne peut être recruté dans une catégorie ou à un emploi quelconque, que pour pourvoir régulièrement à une vacance dans la loi-cadre de l'entreprise concernée.

L'organigramme et la loi-cadre sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 18 (nouveau) : Nul ne peut être recruté à un emploi de l'une des entreprises visées à l'article 1er du présent statut général :

- 1) S'il n'est de nationalité Tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité Tunisienne.

- 2) S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité à l'exclusion de toutes autres considérations d'ordre politique, religieux et syndical.

- 3) S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

- 4) S'il ne remplit les conditions, d'aptitude mentale, nécessaires pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, sur tout le territoire de la République.

Article 20 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la présente loi, le recrutement dans chaque emploi, lorsque celui-ci est accessible aux candidats externes à l'entreprise, a lieu, selon les modalités suivantes :

- 1 - Dans la limite de 50% des vacances à pourvoir, par voie de concours externe.

- 2 - Dans la limite de 50% des vacances à pourvoir ainsi qu'il suit :

- a) 40 % par voie de promotion parmi :

- Les agents ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure et ayant suivi avec succès un cycle de formation continue pour la promotion organisée par l'entreprise, à cet effet, et ce conformément aux dispositions du chapitre neuf relatif à la formation.

- Les agents ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours interne organisé par l'entreprise.

- b) 10% par voie de nomination directe, au choix, parmi les agents de la catégorie immédiatement inférieure, inscrits à un tableau spécial de promotion, comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette catégorie.

Les agents ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédant qu'une seule fois au cours de leur carrière dans la même entreprise. Pour chaque catégorie, il ne peut être établi qu'un seul tableau spécial de promotion au titre de chaque année et pour chaque emploi.

Les statuts particuliers fixent les conditions exigibles des candidats pour participer aux deux catégories de concours visés ci-dessus.

Article 23 (nouveau) : Tout agent doit effectuer un stage afin de lui permettre de confirmer ses aptitudes à l'emploi pour lequel il a été recruté ou auquel il est promu. La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée au maximum de six mois.

La manière de servir de l'agent stagiaire fera l'objet d'une notation semestrielle, accompagnée des observations du chef hiérarchique. L'agent en est informé par écrit.

La durée du stage est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté de l'agent titularisé. Toutefois en cas de recrutement d'un agent ayant bénéficié d'un stage d'initiation à la vie professionnelle dans l'entreprise, la moitié de la durée de ce stage est prise en considération pour le calcul de son ancienneté.

En cas d'insuffisance des notes professionnelles, et si une prolongation de stage n'est pas décidée, ou si à l'expiration de la période de prolongation, les notes sont encore jugées insuffisantes, l'agent stagiaire est, soit licencié, sans prétendre à une indemnité,

soit, s'il appartient à l'entreprise à la date du concours, reversé dans sa situation d'origine et considéré pour la promotion, comme ne l'ayant jamais quitté .

La décision portant prolongation du stage ou celle relative au licenciement doit être notifiée à l'intéressé . Elle doit être motivée.

Toutefois, s'il n'a pas été statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai d'un an et six mois, à compter de la date du recrutement, l'agent stagiaire est réputé titularisé d'office .

Article 24 (paragraphe premier nouveau) : Les agents recrutés par voie de concours externe et justifiant d'une ancienneté acquise dans le secteur public ainsi que les agents ayant bénéficié d'une promotion conformément aux dispositions des articles 20 (nouveau) et 20 (bis) de la présente loi, sont rangés à l'échelon comportant une rémunération immédiatement supérieure, correspondant au salaire de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation .

Article 28 (nouveau) : La promotion est l'accession de l'agent à l'emploi ou à la catégorie immédiatement supérieure, conformément aux dispositions des articles 20 (nouveau) et 20 (bis) de la présente loi .

Tout agent, qui a bénéficié d'une promotion, est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans sa nouvelle catégorie et dans son nouveau emploi . Son refus peut entraîner l'annulation de sa nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente .

La liste des agents bénéficiaires d'une promotion est affichée dans l'entreprise .

Article 30 (nouveau) : Les sanctions disciplinaires comprennent :

- Les sanctions de premier degré
- Les sanctions de deuxième degré

Les sanctions du premier degré sont :

- 1 - Le rappel à l'ordre
- 2 - L'avertissement
- 3 - Le blâme
- 4 - La mise à pied à concurrence de trois jours .

Les sanctions du deuxième degré sont :

- 1 - La mise à pied de 4 à 7 jours
- 2 - La mutation d'office sans changement de résidence
- 3 - La mise à pied supérieure à 7 jours et pour une durée n'excédant pas un mois
- 4 - Le retard de l'avancement, de trois mois à une année au maximum
- 5 - La mise à pied d'une durée de un à deux mois
- 6 - La rétrogradation d'échelon , d'échelle ou de catégorie
- 7 - La mutation d'office avec changement de résidence
- 8 - La révocation sans suspension du droit à la retraite

En aucun cas le cumul des sanctions, ne peut être prononcé.

Article 31 (nouveau) : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de recrutement, qui l'exerce après consultation de la commission administrative paritaire qui joue, dans ce cas, le rôle de conseil de discipline.

Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées sans consultation de la commission administrative paritaire par l'autorité compétente .

Hormis le rappel à l'ordre, l'agent ayant fait l'objet d'une sanction du premier degré, peut saisir le chef de l'entreprise à l'effet de réviser le cas échéant, la sanction infligée .

Les sanctions du deuxième degré sont prononcées sur décision motivée .

La décision disciplinaire peut prescrire que la sanction et ses motifs seront affichés sur les lieux de travail, non accessibles au public .

Article 33 (nouveau) : Le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés à l'agent intéressé et notamment, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis .

Ce rapport est accompagné des observations de l'agent concernant ces faits .

Ne peuvent participer aux travaux du conseil de discipline en qualité de membre, le chef hiérarchique de l'agent concerné ainsi que tout autre agent intéressé par l'affaire .

Article 40 (paragraphe deux nouveau) : Dans tous les cas, la situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet et ce nonobstant la décision du tribunal. L'action pénale ne suspend pas les procédures disciplinaires .

Article 40 (paragraphe trois nouveau) : A l'expiration des deux mois, et si aucune décision disciplinaire n'est prononcée, l'agent intéressé, reçoit l'intégralité de ses émoluments . Et quand les poursuites auront été définitivement arrêtées et sans suite, il réintègre de plein droit son emploi .

Article 42 (paragraphe trois nouveau) : Si par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa requête et son dossier individuel sera reconstitué selon sa nouvelle situation .

Article 42 (paragraphe quatre nouveau) : Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctions du premier degré et quatre ans pour les sanctions du deuxième degré, à condition que dans l'intervalle l'agent intéressé, n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire .

Article 44 (nouveau). - L'activité est la position de l'agent qui, régulièrement recruté dans l'un des emplois prévus par le tableau de classification des emplois, annexé au statut particulier des agents de l'entreprise, exerce effectivement les fonctions de cet emploi .

Certaines catégories de personnels, occupant certaines fonctions ou certains emplois, déterminés par les statuts particuliers, peuvent exercer à mi-temps.

les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret .

Article 45 (nouveau) : Tout agent, en activité, a droit à un congé de repos annuel payé par année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre .

La durée de ce congé est fixée par le statut particulier du personnel de l'entreprise .

Les agents qui n'ont pas exercé leurs fonctions pendant la totalité de la période ouvrant droit au bénéfice du congé de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculée au prorata de la durée de travail déjà accomplie à la date d'octroi du congé .

Le congé de repos peut être prorogé ou fractionné en fonction des besoins de l'agent et sous réserves des nécessités de services .

Les agents ayant des enfants à charge bénéficient de la priorité pour le choix de la période du congé annuel de repos .

L'entreprise peut décider, pour des raisons que l'intérêt du service peut rendre nécessaire, le report du congé de repos annuel attribué aux agents, et ce pour une seule année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû .

Article 47 (nouveau) : La femme en activité bénéficie, sur production d'un certificat médical, d'un congé de maternité de deux mois à plein traitement, cumulable avec le congé de repos .

A l'issue du congé de maternité , la femme bénéficie sur sa demande d'un congé post-natal destiné à lui permettre d'élever son nouveau-né et ne dépassant pas quatre mois à demi-traitement.

La femme a droit, sur sa demande, à un repos d'allaitement d'une heure, en début ou au terme de la séance de travail, à condition que la durée de la séance de travail, ne soit pas inférieure à cinq heures par jour .

Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est accordé à l'intéressée deux repos d'une heure chacun, au début ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée totale de travail soit égale au moins à sept heures par jour .

Le repos d'allaitement est accordé pour une période maximum de six mois, à compter de la fin du congé de maternité .

Article 48 (paragraphe premier nouveau) : L'agent bénéficie d'un congé de maladie ordinaire, en cas de maladie le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions .

Article 49 (nouveau) : La durée du congé de maladie ordinaire, les conditions d'octroi ainsi que le montant de la rémunération due à l'intéressé, sont fixés par les statuts particuliers.

L'agent qui, ayant obtenu, pendant une période de 365 jours, des congés de maladie d'une durée totale de six mois, et ne peut, à l'expiration du dernier congé reprendre son service, est mis, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise, dans l'une des positions suivantes :

1) Etre reclassé, à titre provisoire ou définitif, dans un autre emploi équivalent, dans les limites des vacances dans la loi-cadre .

2) Etre mis en disponibilité, soit d'office, soit sur sa demande.

3) Etre admis à faire valoir ses droits à la retraite, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi .

Dans tous les cas, la décision est prise par le chef de l'entreprise conformément à l'avis de la commission médicale de l'entreprise et après avis de la commission administrative paritaire.

Pendant la durée du congé de maladie, qu'il soit à plein traitement ou à traitement partiel, l'agent concerné conserve, en outre, la totalité des indemnités à caractère familial .

Article 51 (nouveau) : Les congés de maladie de longue durée peuvent être accordés au personnel régi par la présente loi après avis de la commission médicale prévue à l'article 50, et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur .

Article 52 (nouveau) : Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés de repos :

1) Pour l'accomplissement de l'un des devoirs imposés par la loi et dans la limite de la durée nécessaire à cet effet .

2) Pour l'accomplissement du pèlerinage. Ce congé exceptionnel ne peut être accordé que pour un mois au maximum durant la période du pèlerinage et une seule fois dans la carrière .

3) Pour l'accomplissement de devoirs impérieux de famille et dans la limite de 6 jours par an .

4) A l'occasion de chaque naissance au foyer de l'agent chef de famille. La durée de ce congé est fixée à deux jours ouvrables, devant intervenir dans un délai qui expire dix jours après la date de la naissance . Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent droit qu'à un seul congé de cette nature .

5) A l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux nationaux, internationaux, ou des organismes directeurs, au profit des agents représentants dûment mandatés, ou membres élus des organismes directeurs .

6) A l'occasion de la convocation à des congrès des partis politiques et des organisations nationales et de jeunesse .

7) A l'occasion de la convocation à des compétitions internationales, aux agents faisant partie d'équipes nationales sportives . Ce congé est accordé sur la demande du Ministre chargé des secteurs de la Jeunesse, de l'Enfance et du Sport .

La durée des congés prévus aux paragraphes 5,6 et 7 du présent article est égale au total des journées indiquées dans les convocations , augmentées, le cas échéant, des délais de routes nécessaires .

Article 60 (paragraphe trois nouveau) : 3) Pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, pour permettre à l'agent d'élever un ou plusieurs enfants, âgés de moins de six ans ou atteints d'infirmités exigeants des soins continus .

L'agent ainsi que son conjoint ne peuvent bénéficier en même temps de cette position . Dans tous les cas l'entreprise qui emploie l'agent concerné doit en être informé .

Article 60 (paragraphe quatre nouveau) : 4) Pour une durée maximum de cinq ans pour des circonstances exceptionnelles, cette mise en disponibilité est accordée par décret .

Article 63 (nouveau) : L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit demander sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.

A l'expiration de la période de mise en disponibilité, l'agent a le droit de réintégrer son collège d'origine même en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le collège considéré. Au cas où l'agent n'a pas demandé sa réintégration dans le délai sus-indiqué, il est alors considéré comme ayant rompu tout lien avec l'entreprise qui l'emploie .

Article 64 (nouveau) : L'agent mis en disponibilité sur sa demande qui, lors de sa réintégration, refuse son emploi d'origine ou un emploi équivalent appartenant à la même catégorie, peut être rayé de sa catégorie par licenciement, après avis de la commission administrative paritaire compétente .

Article 65 (premier paragraphe nouveau) : Aucun agent ne peut être placé, sur sa demande, en position de détachement , ou en position de disponibilité s'il n'est pas titulaire .

Article 66 (paragraphe deux nouveau). - A sa libération, il est réintégré de droit dans sa catégorie et son emploi d'origine, même en surnombre, à charge de résorber ce surnombre à la première vacance, venant à s'ouvrir dans l'emploi considéré .

Article 67 (paragraphe premier nouveau) : La cessation définitive des fonctions entraînant radiation de la liste des agents et la perte de la qualité d'agent permanent résulte :

- de la démission régulièrement acceptée .
- du licenciement .
- de la révocation .
- de l'admission à la retraite .

Article 69 (paragraphe deux nouveau) : Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission ou reporte sa date d'effet, l'agent intéressé peut saisir, de son cas, la commission administrative paritaire. Celle-ci émet, sans délai, un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente .

La commission administrative paritaire peut également examiner la demande de renonciation de l'agent à sa démission à condition que le délai de cette renonciation ne dépasse pas cinq jours, à compter de la date de présentation de la démission .

Article 73 (nouveau) : L'agent dont l'insuffisance professionnelle grave est établie fera l'objet des mesures progressives suivantes :

- 1) Lui faire bénéficier d'une formation à l'effet d'améliorer ses compétences professionnelles .
- 2) L'affecter à un autre emploi équivalent compatible avec ses aptitudes .
- 3) L'intégrer dans une catégorie inférieure, compte tenu de ses aptitudes et le reclasser dans cette catégorie .
- 4) L'admettre à faire valoir ses droits à la retraite .
- 5) Le licencier .

Les statuts particuliers fixent les modalités qui permettent d'établir l'insuffisance professionnelle .

Dans tous les cas, la décision est prise par le chef de l'entreprise, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, statuant comme en matière disciplinaire .

En cas de licenciement, il bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de services civils effectifs sans que cette indemnité puisse dépasser douze mois de rémunération .

Art. 2 - Il est ajouté à la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales un dernier paragraphe à l'article 3, les articles 12 (bis), 12 (ter), 14 (bis), 14 (ter), 20 (bis), 20 (ter), 22 (bis), 28 (bis), un dernier paragraphe aux articles 36 et 38, l'article 45 (bis), un dernier paragraphe aux articles 56 et 68 et l'article 75 (bis) .

Article 3 (dernier paragraphe) : Les statuts particuliers visés à l'article premier de la présente loi peuvent déroger à certaines dispositions du présent statut général qui ne répondent pas aux spécificités de l'entreprise concernée .

Article 12 (bis) : Le droit syndical est reconnu aux personnels régis par le présent statut, dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 12 (Ter) : L'agent ne peut subir aucun préjudice en raison de ses activités syndicales tant que l'exercice de ces activités n'est pas contraire aux lois et aux règlements en vigueur .

Article 14 (bis) : La commission administrative paritaire examine les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

A cet effet, il est constitué une sous-commission technique dénommée "comité de santé et de sécurité au travail" comprenant :

- Le chef d'entreprise ou son représentant, Président .
- Deux représentants des agents choisis par les représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire et parmi eux, membres .
- Le médecin contrôleur relevant de l'entreprise ou la supervisant , membre .
- Le responsable de la sécurité relevant de l'entreprise ou la supervisant s'il existe, membre .

La mission de ce comité consiste notamment à :

- Elaborer les projets de règlements et de prescriptions relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans l'entreprise,
- Assurer les tâches d'information , de sensibilisation et de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Article 14 (ter) : Dans tous les cas, la commission administrative paritaire, tient compte, dans l'accomplissement de ses missions, des intérêts économiques et sociaux de l'entreprise .

A cet effet, les états financiers de l'entreprise lui sont communiqués .

Article 20 (bis) : La promotion aux catégories non accessibles aux candidats externes s'effectue comme suit :

1 - Dans la limite de 50% des vacances à pourvoir par voie de concours internes sur épreuves, ouverts aux agents ayant été titularisés dans la catégorie immédiatement inférieure et ayant cinq ans au moins de services effectifs dans cette catégorie à la date du concours .

2 - Dans la limite de 50% des vacances à pourvoir par voie de nomination directe au choix parmi les agents ayant été titularisés dans la catégorie immédiatement inférieure et ayant cinq ans au moins de services effectifs dans cette catégorie et inscrits sur un tableau spécial de promotion .

Article 20 (Ter) : Le tableau spécial de promotion prévu par les articles 20 (nouveau) et 20 (bis) de la présente loi, est établi par la direction de l'entreprise. Ce tableau comprend tous les agents remplissant les conditions requises pour la promotion. Il ne peut être établi qu'un seul tableau de promotion au titre de chaque année et pour chaque catégorie . Les noms des candidats sont inscrits sur ce tableau selon l'ordre de mérite et sur la base des critères suivants :

1 - La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années, précédant l'année au titre de laquelle le tableau spécial de promotion est établi .

2 - Les cycles de formation suivis par le candidat depuis sa nomination dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion .

3 - Les observations motivées du chef hiérarchique de l'agent concernant l'aptitude du candidat à la promotion .

Article 22 (bis) : Les agents sont classés dans des collèges, emplois, catégories, échelles et échelons . Leurs nombres sont fixés par les statuts particuliers .

Article 28 (bis) : L'avancement au mérite est l'accession de l'agent d'une échelle à une autre immédiatement supérieure dans la même catégorie. L'avancement au mérite est fonction de la valeur professionnelle de l'agent concerné telle qu'elle ressort, notamment, des éléments suivants :

- a) La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années passées dans l'échelle .
- b) Une ancienneté de trois ans au moins de services effectifs dans la dernière échelle.
- c) Les aptitudes professionnelles, et les cycles de formation continue auxquels l'agent aurait participé .
- d) L'absence du dossier de l'agent de sanction disciplinaire du deuxième degré .

L'avancement au mérite s'effectue au choix par inscription sur un tableau d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l'ancienneté générale ou, si l'ancienneté est la même, par l'âge ou à défaut, par les charges sociales.

Les statuts particuliers fixent le pourcentage des bénéficiaires de l'avancement au mérite et les conditions d'élaboration du tableau d'aptitude .

Article 36 (dernier paragraphe) : L'agent peut, pour des raisons légitimes demander le report de la réunion du conseil de discipline sous réserves des dispositions des articles 37 et 40 de la présente loi . Il est tenu de présenter les justifications nécessaires à ce report .

Le président du conseil de discipline peut rejeter ou accepter la demande de report, après consultation des membres de ce conseil.

Article 38 (dernier paragraphe) : S'il a été décidé de ne pas infliger une sanction à l'agent, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit prendre une décision mettant fin aux procédures disciplinaires . Une copie de cette décision peut être communiquée à l'agent concerné sur sa demande .

Article 45 (bis) : L'agent peut demander un congé pour participer à un cycle de formation professionnelle, organisé par l'entreprise. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret .

Article 56 (dernier paragraphe) : L'agent conserve sa qualité d'électeur dans son entreprise d'origine .

Article 68 (dernier paragraphe) : L'agent concerné doit être informé de la décision portant acceptation de la démission, du report de sa date d'effet, ou de son refus .

Article 75 (bis) : Les agents régis par la présente loi bénéficient du régime obligatoire de protection sociale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur .

Art. 3 - Il est ajouté à la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, le chapitre IX suivant.

Ce chapitre comprend les articles 77 (bis), 77 (ter), 77 (quater) et 77 (quinte) .

Chapitre IX

La Formation

Article 77 (bis) : L'entreprise organise au profit de ses agents et selon ses besoins, des cycles de formation, afin de compléter et d'actualiser leurs connaissances générales, techniques et technologiques , de les préparer à l'évolution de leur fonction ou pour les mettre à niveau en vue d'acquérir de nouvelles compétences et aptitudes, ou de les préparer aux examens de promotion organisées par l'entreprise .

Article 77 (ter) : Les cycles de formation sont organisés pendant ou en dehors des heures du travail et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce domaine .

Article 77 (quater) : Les statuts particuliers fixent les conditions, les modes, ainsi que les modalités d'élaboration et de réalisation des programmes de formation .

Article 77 (quinte) : Les programmes de formation sont soumis à l'avis de la commission administrative paritaire avant d'être arrêtés définitivement par le chef de l'entreprise .

Art. 4 - La dénomination de la commission paritaire consultative est remplacée par la commission administrative paritaire et ce dans les articles 7, 26 et 29 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales .

Art. 5 - Le titre du chapitre IV de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales est modifié comme suit :

Chapitre IV

Promotion et avancement au mérite

Art. 6 - L'article deux de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales est abrogé .

Art. 7 - L'application des dispositions du présent statut général ne peut pas porter atteinte aux droits légalement acquis par les agents intéressés .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat .

Tunis le 3 avril 1999

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - L'article 104 du code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 104 (nouveau). - Les produits d'origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés dans tous les marchés de fournitures et équipements aux produits de toute autre origine dans la mesure où les prix des produits tunisiens ne dépassent pas :

- de plus de 15% les prix des produits étrangers pour les fournitures et équipements dont les appels à la concurrence les concernant sont lancés au cours des années 1999 et 2000,

- de plus de 10% les prix des produits étrangers pour les fournitures et équipements dont les appels à la concurrence les concernant sont lancés au cours des années 2001 et 2002,

- de plus de 5% les prix des produits étrangers pour les fournitures et équipements dont les appels à la concurrence les concernant sont lancés au cours de l'année 2003,

- aucune marge de préférence ne sera appliquée au delà de l'année 2003.

Les modalités et les conditions d'octroi de la marge de préférence visée ci-dessus seront fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 5 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er avril 1999.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-666 du 23 mars 1999.

Monsieur Moez Gabteni, est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics à compter du 15 novembre 1998.

Par décret n° 99-667 du 23 mars 1999.

Monsieur Mikhail Ben Rabeh, est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics à compter du 15 novembre 1998.

Par décret n° 99-668 du 23 mars 1999.

Monsieur Karim Helali, est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics à compter du 15 novembre 1998.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 99-626 du 22 mars 1999, portant création d'une autorité nationale conformément aux dispositions de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 97-13 du 3 mars 1997, portant ratification de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué auprès du ministère des affaires étrangères une autorité nationale en application des dispositions de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Art. 2. - L'autorité nationale qui servira de centre national de liaison avec l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques et les autres Etats parties à la convention est chargée :

- d'assurer le suivi de l'application de la convention, de proposer les mesures nécessaires à cet effet, et d'examiner toute question dont elle pourrait être saisie par son président,

- d'examiner toute question permettant de promouvoir la coopération des pouvoirs publics avec l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques,

- d'étudier toutes les informations utiles à la mise en application de la convention, aux activités liées aux installations

industrielles et à l'utilisation, à l'importation et à l'exportation de produits chimiques.

Art. 3. - L'autorité nationale présidée par le ministère des affaires étrangères (direction générale des organisations et des conférences internationales) est composée des représentants des départements ci-après :

- ministère de la justice,
- ministère de la défense nationale,
- ministère de l'intérieur,
- ministère des finances,
- ministère du commerce,
- ministère de l'industrie,
- secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie.

L'autorité nationale peut recueillir l'avis des personnes ou organismes qu'elle juge nécessaire.

Art. 4. - L'autorité nationale se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois que son président juge cela nécessaire.

Art. 5. - Le Premier ministre, les ministres de la justice, de la défense nationale, des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 99-632 du 22 mars 1999, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Kalâa Sinane, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ajroud.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre, non immatriculées, sises à Kalâa Sinane, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ajroud, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	1	2h 51a 04ca	Kaddour Ben Ibrahim Ben Mohamed Taher Katfaoui
2	2	1h 35a 58ca	Héritiers de Youssef Ben Mohamed Ben Taher Ben Younes Katfaoui
3	3	2h 30a 48ca	Héritiers de Belgacem Ben Mohamed Lakhdar Mahmoudi
4	4	8h 61a 61ca	Héritiers de Sadok Ben Ibrahim Ben Mohamed Taher Katfaoui
5	6	9h 03a 91ca	Seddik Ben Ali Ben Cherif
6	8 11	6h 24a 80ca 1h 35a 62ca	Héritiers de Nasr Ben Lakhdar Abassi
7	9	2h 12a 02ca	Mohamed Ghodhbani Ben Bouhali Ben Younes Jaouadi
8	10	2h 20a 72ca	Bouhali, Tlili et Younes, enfants de Mohamed Ghodbani Ben Bouhali Ben Younes Jaouadi

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-633 du 22 mars 1999, portant rectificatif du décret n° 96-1192 du 26 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Menzel Bourguiba du gouvernorat de Bizerte, nécessaires à l'ouverture d'un accès et à la mise en place de canaux de pompage dépendant de la station d'épuration des eaux usées de ladite ville.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 96-1192 du 26 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terres sises à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à l'ouverture d'un accès et à la mise en place de canaux de pompage dépendant de la station d'épuration des eaux usées de ladite ville,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. - Sont rectifiées les indications énoncées aux lignes portant les numéros d'ordre 2, 3, 4 au tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 96-1192 du 26 juin 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte nécessaires à l'ouverture d'un accès et à la mise en place de canaux de pompage dépendant de la station d'épuration des eaux usées de ladite ville et ce tel qu'indiqué au tableau ci-après, et au plan joint au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	2	134644	56h 83a 43ca	17a 15ca	1 - Mamia Bent Mustapha El Gafsi, veuve de Mahmoud Ben Abderrahmen Ben Hassen El Gafsi 2 - Abderrahmen 3 - Fayçal 4 - Rekaya 5 - Mustapha 6 - Chirine 7 - Halim, les six derniers enfants de Mahmoud Ben Abderrahmen Ben Hassen El Gafsi
3	3	131262	176h 43a 24ca	19a 60ca	1 - Ouakf El Haj Hassen Ben Hassen El Gafsi 2 - Ouakf El Haj Salah Ben Hamza El Gafsi 3 - Ouakf Aïcha Bent Ahmed El Gafsi 4 - Ouakf Ali Ben Ahmed El Gafsi
4	4	134477	461h 16a 38ca	09a 45ca	1 - Fatma 2 - Khadija 3 - Mamia, les trois enfants de Othmane Ben El Haj Othmane Ben El Haj Mohamed Sassi El Gharbi 4 - Mahjouba 5 - Zouleikha, les deux dernières filles de El Haj Mohamed Ben Mustapha El Gharbi 6 - Mohamed dit Hammadi 7 - Mustapha 8 - Beya, les trois derniers enfants de Kacem Ben El Haj Mohamed Ben Mustapha El Gharbi 9 - Beya Bent Youssef Ezzani, veuve de Mustapha Ben Mohamed Ouali 10 - Mahamed 11 - Sadok 12 - Youssef 13 - Mohamed 14 - Hannouna 15 - Salha 16 - Khira, les sept derniers enfants de Mustapha Ben Mohamed Ouali 17 - Driss 18 - Habib, les deux enfants de Khemaïs Ben Hammouda Bejaoui 19 - Mahmoud 20 - Daddou 21 - Kabboura 22 - Beya, les quatre derniers

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					enfants de Saïd Ben Othmane Ben El Haj Othman El Gharbi 23 - Mennana Bent Béchir El Gharbi veuve de Othmane Ben Saïd Ben Othmane El Gharbi 24 - Amna 25 - Abdelfattah 26 - Mohamed Taher, les trois derniers enfants de Othmane Ben Saïd Ben Othmane El Gharbi 27 - Sallouha Bent Abbas Ben Mohamed Ben Youssef Mokrani, veuve de Mohamed Ben Khemaïs Ben Hamouda Bjaoui 28 - Chedly 29 - Mohamed Habib 30 - Abdelkrim, les trois derniers enfants de Mohamed Ben Khemaïs Ben Mohamed Bejaoui 31 - Abderrazzak Ben Hmid Ben Hamda Belkahia 32 - Ahmed Ben Mustapha Ben Ahmed Chetata 33 - Cherif 34 - Hamadi 35 - Sallouha 36 - Hechmi 37 - Ibrahim, les cinq derniers enfants de Mohamed Salah Ben Mohamed Meddah 38 - Meriam Bent Ali Ben Salem Bejaoui veuve de Mohamed Ben Othmane El Gharbi 39 - Fatma 40 - Mohamed Kamel Eddine 41 - Mohamed Ezzeddine 42 - Zeyneb 43 - Khadija 44 - Mohamed Zine El Abidine 45 - Mohamed Zine Eddine 46 - Mohamed Abderazzak 47 - Khaltoum 48 - Rekaya, les dix derniers enfants de Mohamed Ben Othmane El Gharbi 49 - Habiba 50 - Aïcha 51 - Kalthoum, les trois dernières filles de Mohamed Ben Alaya Ben Mohamed El Gharbi 52 - Salha Bent Khemaïs Ben Haj Hassine Jemili veuve Ahmed Ben Alaya El Gharbi 53 - Nouredine 54 - Hamda 55 - Nejiba 56 - Abdelmajid 57 - Latifa 58 - Zehia 59 Beya dite Aroussia 60 - Mannoubia, les huit derniers enfants de Ahmed Ben Alaya El Gharbi, 61 - Hamed Ben Alaya Ben Mohamed El Gharbi 62 - Zahra Bent Zouaoui Okab 63 - Mohamed Khereddine 64 - Khira 65 - Mohamed Moncef 66 - Mohamed Saïd 67 - Zoubeida 68 - Najet, les six derniers enfants de Habib Ben Bechir El Gharbi

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 99-636 du 22 mars 1999, modifiant le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-634 du 22 mars 1999.

Monsieur Slaheddine Kalai, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de la santé publique.

Par décret n° 99-635 du 22 mars 1999.

Monsieur Mohamed Salah Tekaya, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de Moknine).

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2286 du 25 novembre 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 35 du décret n° 95-470 du 23 mars 1995 susvisé sont modifiées comme suit :

Article 35 (nouveau) : La direction générale de l'enseignement supérieur comprend quatre directions :

I - la direction des programmes, des habilitations et des études qui comprend trois sous-directions :

A) la sous-direction des programmes et de la coordination universitaire qui comprend un service :

- le service des programmes et de la coordination universitaire,

B) la sous-direction des habilitations et du suivi qui comprend un service :

- le service des habilitations et du suivi

C) la sous-direction des études et des textes juridiques qui comprend un service :

- le service des études et des textes juridiques.

II - la direction du personnel enseignant qui comprend une sous-direction :

- la sous-direction du suivi de la carrière des enseignants qui comprend deux services :

1 - le service du personnel enseignant statutaire,

2 - le service du personnel enseignant non statutaire.

III - la direction des équivalences qui comprend une sous-direction :

- la sous-direction des équivalences qui comprend deux services :

1 - le service de l'instruction des demandes,

2 - le service des décisions et de la documentation.

IV - la direction de l'enseignement supérieur privé qui comprend une sous-direction :

- la sous-direction de l'enseignement privé qui comprend trois services :

1 - le service des agréments,

2 - le service du contrôle des personnels et des équipements,

3 - le service de la pédagogie.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-637 du 22 mars 1999.

Madame Rafiâa Limam épouse Baouendi, administrateur général, est nommée chargé de mission au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 99-638 du 22 mars 1999.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général :

- Jouda Ben Ayed

- Mohamed Naceur Boussabah.

Par décret n° 99-639 du 22 mars 1999.

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :

- Sonia Zghal épouse Kallel

- Wajih Alouini

- Amel Smaoui épouse Chemli

- Mohamed Choura.

Par décret n° 99-640 du 22 mars 1999.

Monsieur Ali Mohsen, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des activités culturelles, sportives et sociales à la direction des œuvres universitaires à la direction générale des affaires estudiantines au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 99-641 du 22 mars 1999.

Monsieur Ahmed Ben Chelbi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des dépenses de rémunération du personnel à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 99-642 du 22 mars 1999.

Monsieur M'naouar Touahria, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction du budget d'équipement à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 99-643 du 22 mars 1999.

Mademoiselle Nessima Abdelâali, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école polytechnique de Tunisie.

Par décret n° 99-644 du 22 mars 1999.

Mademoiselle Samia Achour, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

Par décret n° 99-645 du 22 mars 1999.

Monsieur Hamda Yacoubi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut de presse et des sciences de l'information.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-646 du 22 mars 1999.

Madame Dahdouh Saïda Hachicha, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des relations avec l'organisation mondiale du commerce au ministère du commerce.

Par décret n° 99-647 du 22 mars 1999.

Monsieur Darmoul Bouraoui, chef de laboratoire général, est nommé inspecteur en chef du commerce à l'inspection du ministère du commerce.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 95-915 du 22 mai 1995 l'intéressé à rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-648 du 22 mars 1999.

Monsieur Hadj Kacem Ridha, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur régional de Ben Arous au ministère du commerce.

Par décret n° 99-649 du 22 mars 1999.

Monsieur Dahoui Meftah, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur régional de Béja au ministère du commerce.

Par décret n° 99-650 du 22 mars 1999.

Monsieur Mrissa Ahmed, conseiller des services publics est chargé des fonctions de directeur régional de Nabeul au ministère du commerce.

Par décret n° 99-651 du 22 mars 1999.

Monsieur Yahiaoui Séfi, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de directeur régional de Bizerte au ministère du commerce.

Par décret n° 99-652 du 22 mars 1999.

Monsieur Gouci Naceur, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur régional de l'Ariana au ministère du commerce.

Par décret n° 99-653 du 22 mars 1999.

Monsieur Tabbassi Mohamed Ali, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines, de l'énergie et des services à la direction régionale de Médenine au ministère du commerce.

Par décret n° 99-654 du 22 mars 1999.

Monsieur Tahri Moktar, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines, de l'énergie et des services à la direction régionale de Tataouine au ministère du commerce.

Par décret n° 99-655 du 22 mars 1999.

Monsieur Sakli Habib, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Mahdia au ministère du commerce.

Par décret n° 99-656 du 22 mars 1999.

Monsieur Mohsen Ben Ali, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Kebili au ministère du commerce.

Par décret n° 99-657 du 22 mars 1999.

Monsieur El Euch Maher, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération avec les organisations régionales à la direction de la coopération multilatérale et régionale à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant institution d'un stock de régulation de lait frais stérilisé.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture,

Vu la loi n° 64-49 du 24 décembre 1964, relative au contrôle de la production, la fabrication et la distribution du lait,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire et notamment son article 7,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37 et 45 relatifs respectivement à la création du fonds de développement de la compétitivité industrielle et du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture de la pêche et des industries agro-alimentaires,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 29 février 1996, portant création du centre technique de l'agro-alimentaire.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe les règles et les modalités relatives à l'institution d'un stock de régulation de lait frais stérilisé fixé à 40 millions de litres constitué à partir de la production de la période de haute lactation de l'année 1999.

On entend par période de haute lactation pour l'année 1999, la période de production laitière allant du 1er février au 31 août.

Art. 2. - Les centrales laitières, en activité durant l'année 1999, ont l'obligation de constituer un stock de régulation de lait frais stérilisé.

La quote-part de chaque centrale laitière est fixée par décision conjointe des ministres chargés du commerce, de l'industrie et de l'agriculture.

La décision fixe d'autre part pour chaque centrale laitière :

- le stock technique de lait frais stérilisé à détenir conformément à la réglementation en vigueur,

- et le planning prévisionnel de constitution de la quote-part de stock de régulation de lait frais stérilisé.

Art. 3. - pour la constitution du stock de régulation de lait frais stérilisé, les centrales laitières sont appelées à respecter les conditions techniques et sanitaires en vigueur et notamment les dispositions suivantes :

- utiliser des locaux de stockage répondant aux critères et exigences requis pour préserver la qualité du lait stocké. Le stockage ne peut pas être effectué à l'air libre et dans les salles de fabrication à l'exception des salles de fardelage,

- assurer des conditions de stockage permettant une identification facile des lots et une application adéquate du revolving,

- effectuer régulièrement les opérations habituelles de contrôle de la qualité du stock de régulation.

Art. 4. - Eu égard aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 64-49 du 24 décembre 1964 relative au contrôle de la production, du traitement et du commerce du lait, il est institué une commission

nationale pour assurer la supervision de l'opération de constitution d'un stock de régulation de lait frais stérilisé, elle siège au groupement interprofessionnel du lait et se compose des représentants des ministères et organismes suivants :

- le groupement interprofessionnel du lait (GILAIT) : coordinateur

- le ministère des finances : membre
- le ministère de la santé publique : membre
- le ministère du commerce : membre
- le ministère de l'industrie : membre
- le ministère de l'agriculture : membre
- le centre technique de l'agro-alimentaire (CTAA) : membre.

Les membres de la commission sont désignés par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture sur proposition des ministères et organismes concernés.

La commission nationale est chargée notamment de :

- établir un programme d'intervention pour la constitution du stock de régulation de lait frais stérilisé,
- fixer la procédure et les modalités d'octroi de la prime de stockage,
- élaborer les modalités de comptage et de contrôle du stock,
- proposer toute mesure utile pour la réussite de l'opération de stockage,
- procéder à l'évaluation mensuelle de l'opération de stockage du lait frais stérilisé,
- soumettre un rapport mensuel à cet effet aux départements ministériels et organismes concernés.

Art. 5. - La commission nationale est assistée dans ses travaux par des comités régionaux constitués des représentants régionaux des ministères suivants :

- le ministère de la santé publique : membre.
- le ministère du commerce : coordinateur
- le ministère de l'agriculture : membre

Les membres des comités régionaux sont désignés par décision du ministre chargé du commerce sur proposition des ministères concernés.

Ces comités régionaux sont chargés :

- d'effectuer des visites mensuelles et chaque fois qu'il s'avère nécessaire, aux locaux de stockage du lait frais stérilisé destiné à la constitution d'un stock de régulation, déclarés au groupement interprofessionnel du lait et détenus dans la région par les centrales laitières pour suivre l'évolution quantitative des stocks constitués,
- de collecter les informations relatives à la réception, à la production et à la vente du lait frais stérilisé des centrales concernées,
- de veiller à la qualité du lait frais stérilisé stocké et d'avertir, en cas de besoin, les services compétents pour les contrôles nécessaires,
- d'établir un rapport mensuel sur l'opération de stockage de lait frais stérilisé et de l'adresser au groupement interprofessionnel du lait en vue de le soumettre à la commission nationale visée à l'article 4.

Art. 6. - La commission nationale se réunit une fois par mois et chaque fois qu'il est nécessaire, au siège du groupement interprofessionnel du lait qui, en sa qualité de coordinateur, procède à la préparation matérielle des réunions, la convocation des membres de la commission et se charge du secrétariat de la commission.

Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Ses décisions sont soumises, avant d'être appliquées à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 7. - Il est institué une prime de stockage du lait industrialisé fixée à 40 millimes par litre de lait frais stérilisé stocké et par mois. Cette prime est servie aux centrales laitières par le groupement interprofessionnel du lait en vertu d'une décision du ministre chargé de l'agriculture et ce, conformément à la procédure établie par la commission visée à l'article 4 et sur la base d'un rapport établi par elle.

Le montant global de la prime est supporté, à parts égales par le fonds de développement de la compétitivité agricole et de pêche et le fonds de développement de la compétitivité industrielle et versé aux comptes du groupement interprofessionnel du lait et du centre technique agro-alimentaire.

Ce dernier procède au virement de sa quote part aux comptes du groupement interprofessionnel du lait.

Art. 8. - les centrales laitières concernées sont tenues de se conformer aux conditions des articles 2 et 3 du présent décret. A défaut, la commission nationale visée à l'article 4 peut, après étude et évaluation des stocks de régulation constitués, proposer le non-octroi de la prime de stockage.

Art. 9. - Les ministres des finances, de la santé publique, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 99-659 du 22 mars 1999, complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 et la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 (articles 49, 50 et 51),

Vu la loi n° 75-34 du 14 mai 1975, portant institution d'une taxe hôtelière au profit des communes et conseils régionaux telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 88,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 38, 39 et 40 relatifs à la création d'un fonds spécial du trésor intitulé fonds de protection des zones touristiques,

Vu le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales, tel qu'il a été modifié par les décrets n° 96-1474 du 26 août 1996 et n° 97-1989 du 6 octobre 1997,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à la liste des zones touristiques municipales, prévu par l'article premier du décret susvisé n° 94-822 du 11 avril 1994 tel que modifié par les

décrets n° 96-1474 du 26 août 1996 et n° 97-1989 du 6 octobre 1997, la zone touristique municipale qui suit : Carthage.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat et du développement économique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-660 du 22 mars 1999, modifiant le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, aux entreprises et aux établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier. - (nouveau) : l'agence des ports et des installations de pêche créée par la loi n° 92-32 du 7 avril 1992 susvisée est dirigée par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et composé comme suit :

- un représentant du premier ministère,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère du développement économique,
- deux représentants du ministère de l'agriculture,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté conjoint du ministre du développement économique et du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux travaux du conseil avec voix consultative.

Art. 2. - Les ministres du développement économique et de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-661 du 22 mars 1999, modifiant le décret n° 84-988 du 27 août 1984, portant organisation administrative et financière de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 84-26 du 11 mai 1984, portant création de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 68,

Vu le décret n° 84-988 du 27 août 1984, portant organisation administrative et financière de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 84-988 du 27 août 1984 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier. - (nouveau) : La société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord créée par la loi n° 84-26 du 11 mai 1984 susvisée est dirigée par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et composé comme suit :

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère du développement économique,
- trois représentants du ministère de l'agriculture,
- un représentant de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Les membres du conseil d'administration sont nommés conformément aux dispositions du décret n° 97-565 du 31 mars 1997 susvisé.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président directeur général aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne jugée compétente pour assister aux travaux du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration désigne un cadre de la société pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.

Art. 2. - Les ministres du développement économique, et de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-662 du 22 mars 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du bassin versant d'Oued El Khaïrat du gouvernorat de Zaghouan et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1242 du 31 août 1989 fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que complété par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créée au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du bassin d'Oued El Khaïrat du gouvernorat de Zaghouan.

Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Zaghouan.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du bassin d'Oued El Khaïrat du gouvernorat de Zaghouan consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 - assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effective avec les objectifs fixés,

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4 - veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Les durées de réalisations des composantes du projet sont fixées comme suit :

1 - plantation d'arbres forestiers sur une superficie de 1138,34ha, sa durée de réalisation est fixée à 3 ans à compter du mois d'avril 1998,

2 - amélioration des parcours par des plantations fourragères sur une superficie de 163ha, sa durée de réalisation est fixée à 11 mois à compter du mois de juin 1998,

3 - amélioration des parcours par semences fourragères sur une superficie de 16,10ha, sa durée de réalisation est fixée à 6 mois à compter du mois de novembre 1998,

4 - travaux de conservation des eaux et du sol en courbe de niveau sur une superficie de 1774,6ha, sa durée de réalisation est fixée à 12 mois à compter du mois de septembre 1998,

5 - travaux de conservation des eaux et du sol par l'ouverture de banquettes mécaniques sur une superficie de 154ha, sa durée de réalisation est fixée à 4 mois à compter du mois de juillet 1999,

6 - conservation des oliviers par la réalisation de bassins sur une superficie de 27ha, sa durée de réalisation est fixée à 3 mois à compter du mois de juillet 1998,

7 - plantation d'olivier sur une superficie de 154ha, sa durée de réalisation est fixée à 5 mois à compter du mois d'août 1998,

8 - réalisation de pistes agricoles sur 9,870km, sa durée de réalisation est fixée à 14 mois à compter du mois de mai 1998,

9 - réaménagement et entretien de pistes agricoles sur 25,345km, sa durée de réalisation est fixée à 20 mois à compter du mois de mars 1998,

10 - réalisation de 5 barrages en pierres fixées par le ciment et le gabion, sa durée de réalisation est fixée à 14 mois à compter du mois d'avril 1998,

11 - réalisation de 4 unités de barrages en pierres fixées par le ciment, sa durée de réalisation est fixée à 13 mois à compter du mois de septembre 1998,

12 - réalisation de 106 digues en pierres fixées par le gabion, sa durée de réalisation est fixée à 20 mois à compter du mois d'avril 1998,

13 - aménagement et entretien de 12 cours d'eau de sources naturelles, sa durée de réalisation est fixée à un mois (mois d'août 1998),

14 - réalisation de lacs collinaires, sa durée de réalisation est fixée à 18 mois à compter du mois de mai 1998.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2 - la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3 - le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 - les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5 - le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6 - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du bassin d'Oued El Khaïrat du gouvernorat de Zaghouan comprend les emplois fonctionnels suivants :

1 - le directeur de l'unité, avec au moins le grade d'ingénieur principal ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

2 - un chef de service des affaires financières avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture, chargée du suivi de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du bassin d'Oued El Khaïrat du gouvernorat de Zaghouan conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-663 du 22 mars 1999, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du périmètre public irrigué Rmil à la délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 97-75 du 25 novembre 1997 portant approbation de la convention de prêt conclue le 28 octobre 1997 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Arabe de développement Economique et Social pour la contribution au fonctionnement du projet "barrage El Hma, El Abid, Rmil et El Brek pour l'irrigation",

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1241 du 31 août 1989 fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Siliana.

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture tel que complété par l'arrêté du 30 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du périmètre public irrigué Rmil à la délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Siliana.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du périmètre public irrigué Rmil à la délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 - assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effective avec les objectifs fixés,

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4 - veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

5 - effectuer les études relatives au projet et assurer le contrôle et le suivi de sa réalisation.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à cinq ans (1998-2002).

Les durées de réalisation des composantes du projet sont fixées comme suit :

1 - achèvement de la phase finale de l'étude du projet du périmètre public irrigué et préparation de l'appel d'offre pour la réalisation des composantes du projet : sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet,

2 - installation de l'unité de gestion : sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la date de démarrage du projet,

3 - création et aménagement de 20km de pistes agricoles : sa durée de réalisation est fixée à 18 mois à compter de la troisième année du projet,

4 - construction et équipement de deux stations de pompage 360 l/s et 100 l/s : sa durée de réalisation est fixée à deux ans à compter de la deuxième année du projet,

5 - installation du réseau de conduite et de distribution de l'eau dans le périmètre public irrigué (63km) : sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la date de démarrage du projet,

6 - construction d'un réservoir régulateur (6000m³) : sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la deuxième année du projet,

7 - plantation de brises-vent (60km) : sa durée de réalisation est fixée à deux ans à compter de la troisième année du projet,

8 - plantation d'arbres fruitiers (306ha) : sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la troisième année du projet,

9 - la promotion de l'élevage par l'acquisition de 380 vaches laitières, la construction et l'équipement de 70 étables et centres de collecte de lait : sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la troisième année du projet,

10 - acquisition et installation du matériel d'irrigation par aspersion et goutte à goutte (785ha) : sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la troisième année du projet,

11 - installation d'un réseau d'assainissement et de drainage d'eau du périmètre public irrigué : sa durée de réalisation est fixée à un an à compter de la cinquième année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2 - la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3 - le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 - les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5 - le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6 - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du périmètre public irrigué Rmil à la délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana comprend les emplois fonctionnels suivants :

1 - le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

2 - un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission, au sein du ministère de l'agriculture, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement du périmètre public irrigué Rmil à la délégation de Bouarada du gouvernorat de Siliana conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali